

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

Số: 141/HĐ.NVTX.HH.2025/TP-VPI.PAC

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 05/5/2005 của Quốc Hội;
- Căn cứ Biên bản đàm phán, thương thảo hợp đồng ngày 12/11/2025;

Hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2025, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A: VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37843061

Fax: 02437844156

Tài khoản: 071100026988

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- CN Thanh Xuân

Mã số thuế: 0100150295

Đại diện: Ông **Bùi Trí Tâm**

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Dầu khí

(Quyết định số 4502/QĐ-VDKVN ngày 09/10/2025)

BÊN B: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ: 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Tài khoản: 17058209

Tại: Ngân hàng thương mại Á Châu, Tp.HCM - CN TP.HCM

Mã số thuế: 0304195505

Đại diện: Ông **Huỳnh Thanh Hải**, Giám đốc

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Phạm vi công việc:

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận cung cấp hàng hóa với số lượng và nội dung công việc như Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này.

Điều 2. Trách nhiệm của các Bên

2.1. Trách nhiệm của Bên A:

- + Thực hiện việc thanh toán theo Điều 5 của hợp đồng này.
- + Bố trí địa điểm, đảm bảo mặt bằng, đồng thời cử cán bộ theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật, phối hợp và hỗ trợ Bên B trong quá trình bàn giao, nghiệm thu hàng hoá.
- + Có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và nghiệm thu những hàng hoá do Bên B cung cấp đúng với nội dung đã ghi trong Phụ lục 1 của Hợp đồng.

2.2. Trách nhiệm của Bên B:

Hu

QH

- + Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng tiến độ quy định tại Điều 6 của hợp đồng.
- + Hàng hóa được mô tả tại Phụ lục 1 của hợp đồng phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 1.
- + Vận chuyển, bàn giao và nghiệm thu hàng hóa theo quy định.
- + Cung cấp đầy đủ các hồ sơ nêu tại Khoản 5.3- Điều 5
- + Thực hiện nghiêm túc việc bảo hành và khắc phục nhanh chóng hỏng hóc của hàng hoá.
- + Không được phép chuyển nhượng Hợp đồng cho đối tác khác nếu không được Bên A cho phép.

Điều 3. Giá hợp đồng

- 3.1. Hình thức hợp đồng: trọn gói.
- 3.2. Giá trị hợp đồng: 161.838.000 đồng (bằng chữ: một trăm sáu mươi một triệu tám trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn) (đã bao gồm thuế GTGT 8%), là giá trọn gói, Giao hàng/nghiệm thu/bảo hành đến PAC tại Trung tâm Lưu trữ Dầu khí, đã bao gồm các chi phí đóng gói, vận chuyển, các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan.
Giá chi tiết của Hợp đồng nêu tại các Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Quy định đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng:

- + Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- + Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.
- + Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng.
- + Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày phát hành.
- + Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho bên A khi bên B không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho bên A; Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
- + Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên B trong thời hạn 30 ngày lịch kể từ ngày hai Bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 5. Phương thức thanh toán:

- 5.1. Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- 5.2. Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam.
- 5.3. Thời hạn và chứng từ thanh toán:
 - + Bên A thanh toán cho bên B 100% tổng giá trị Phụ lục 1 trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán gồm:
 - a. Công văn đề nghị thanh toán.
 - b. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (bản gốc do ngân hàng phát hành).
 - c. Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.
 - d. Hóa đơn tài chính hợp lệ.
 - e. Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (bản gốc hoặc bản công chứng).




- f. Chứng chỉ chất lượng hàng hóa (bản gốc hoặc bản công chứng).
- g. Phiếu bảo hành hàng hoá bản gốc do công ty cấp.
- h. Biên bản thanh lý hợp đồng

Điều 6. Tiến độ bàn Giao hàng/nghiệm thu hóa:

Tối đa 04-06 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hàng hóa được giao 01 lần duy nhất.

Điều 7. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và bàn Giao hàng/nghiệm thu hóa:

- 7.1. Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các chứng từ (nếu có) kèm theo hàng hóa, được quy định tại Phụ lục 1 của Hợp đồng.
 - + Địa điểm giao nhận hàng: Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển, bàn giao các hàng hoá của hợp đồng này tại trụ sở của Bên A theo địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí- Cơ sở T/p.HCM (số 4A Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).
- 7.2. Các chi phí phát sinh kèm theo do Bên B chịu. Khi giao nhận hai bên có trách nhiệm lập biên bản giao nhận hàng hóa ghi rõ số lượng, tình trạng, chất lượng và các hồ sơ giao kèm hàng hóa.
- 7.3. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với các đặc tính kỹ thuật đã nêu trong Hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu.
- 7.4. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.

Điều 8. Bảo hành:

8.1. Thời hạn/địa điểm thực hiện bảo hành:

- 8.1.1. Thời hạn bảo hành: Theo thời hạn quy định chi tiết trong Phụ lục 1 và 2 đính kèm hợp đồng. Thời điểm bảo hành bắt đầu tính từ ngày hai bên ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hoá.

Thời hạn bảo hành hàng hóa của bên B không bao gồm thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố (nếu có). Do đó, trong trường hợp phát sinh sự cố hàng hóa cần bảo hành, bên B phải gia hạn thời gian bảo hành tương ứng với thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố hàng hóa đó.

- 8.1.2. Bên B chịu trách nhiệm bảo hành các hàng hóa tại trụ sở bên A tại: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí- Cơ sở T/p.HCM (số 4A Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).

8.2. Thực hiện nghĩa vụ bảo hành của Bên B:

- 8.2.1. Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông báo của bên A về sự cố bằng fax, văn bản hoặc điện thoại, bên B phải có mặt tại địa điểm xảy ra sự cố để giải quyết, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật 24h/ngày và 7 ngày/tuần. Nếu hàng hóa phải gửi đi bảo hành bên B phải có hàng hóa thay thế tương đương trong vòng 02 ngày.
- 8.2.2. Trong thời hạn bảo hành nếu bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng

hàng hóa thì bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản bên B biết để cùng nhau xác minh. Trường hợp không kịp gửi văn bản, bên A sẽ thông báo sự cố qua điện thoại và bổ sung văn bản trong vòng 07 ngày sau đó. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, trong biên bản hai Bên phải có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm khắc phục các hư hỏng đó thuộc về Bên nào.

- 8.2.3. Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế miễn phí hư hỏng của hàng hóa hoặc thay thế miễn phí hàng hóa tương đương khi hàng hóa bị lỗi phần cứng theo tiêu chuẩn bảo hành của hãng sản xuất trong thời hạn bảo hành.
- 8.2.4. Bên B từ chối bảo hành hỏng hóc do các lỗi không thuộc trách nhiệm của bên B như: làm đổ vỡ, biến dạng, để ướt, bén lửa gây hư hại hàng hóa, lỗi do người sử dụng gây ra và/hoặc lỗi do các trường hợp bất khả kháng gây nên.

Điều 9. Bồi thường thiệt hại, phạt do vi phạm hợp đồng:

- 9.1 Nếu Bên B thực hiện hợp đồng chậm so với thời hạn quy định tại Điều 6 của hợp đồng này, Bên B phải chịu mức phạt *0,1% phần giá trị thực hiện chậm/ngày* cho 10 ngày Giao hàng/nghiệm thu chậm đầu tiên (bao gồm ngày nghỉ, lễ, chủ nhật) và mức phạt *0,2% phần giá trị thực hiện chậm/ngày* cho mỗi ngày tiếp theo (bao gồm ngày nghỉ, lễ, chủ nhật). Tổng mức giới hạn phạt chậm thực hiện hợp đồng (cộng dồn) không vượt quá 8% tổng giá trị hợp đồng (tạm tính).
- 9.2 Nếu Bên B thực hiện hợp đồng chậm quá 45 ngày (bao gồm ngày nghỉ, lễ, chủ nhật) so với thời hạn quy định tại Điều 6, Bên A có quyền từ chối nhận hàng hoá thực hiện chậm này.
- 9.3 Các khoản bồi thường nêu trên được thanh toán bằng cách chuyển khoản trong vòng 01 tháng sau khi bên phải bồi thường nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên đòi bồi thường.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng:

- 10.1. *Chấm dứt tùy nghi:* Hợp đồng có thể được chấm dứt bởi một trong hai bên bằng văn bản thông báo cho bên kia 10 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng. Hai Bên sẽ cùng thỏa thuận ký biên bản thanh lý Hợp đồng trước thời hạn và quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng theo thực tế hoặc
- 10.2. *Chấm dứt có điều kiện:* Bên A hoặc bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:
- a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được bên A gia hạn;
 - b) Bên B bị phá sản, giải thể;
 - c) Các hành vi khác (nếu có).
- 10.3. Trong trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a)- khoản 10.2 Điều này, bên A có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp khác để thực hiện phần hợp đồng mà bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường bên A những chi phí vượt trội việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.
- 10.4. Trong trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b)- khoản 10.2 Điều này, bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng



25

này không làm mất đi quyền lợi của bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 11. Trường hợp bất khả kháng:

- 11.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.
- 11.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
- 11.3. Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, bên B theo hướng dẫn của bên A vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, bên A xem xét để hỗ trợ bên B các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà bên B phải gánh chịu.
- 11.4. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
- 11.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 60 ngày cộng dồn, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào bên kia. Khoản tiền mà bên A đã ứng trước bên B, bên B có nghĩa vụ hoàn trả bên A.
- 11.6. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 14 của hợp đồng.

Điều 12. Giới hạn Trách nhiệm:

- 12.1. Không có bất cứ trường hợp nào mà một bên sẽ phải chịu trách nhiệm với bên kia hay với bất cứ bên thứ ba nào trong hợp đồng các thiệt hại mang tính hậu quả hay phụ thêm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại kinh tế hay trừng phạt, không quan tâm tới việc bên nào có được biết, có lý do khác để biết hay trên thực tế biết về khả năng có thể xảy ra.
- 12.2. Nếu một bên gây ra thiệt hại bên kia, bên chịu thiệt hại có quyền được bồi thường tất cả các chi phí thiệt hại từ bên gây ra thiệt hại. Các chi phí thiệt hại được bồi thường bao gồm các thiệt hại trực tiếp là những thiệt hại do hậu quả trực tiếp từ những gì đã xảy ra, chẳng hạn như chi phí y tế hay thiệt hại tài sản, và các thiệt hại gián tiếp. Thiệt hại gián tiếp là những thiệt hại không trực tiếp gây ra bởi bên kia nhưng bên thiệt hại phải chịu.
- 12.3. Tất cả các khiếu nại liên quan tới hợp đồng sẽ bị từ bỏ trừ khi được soạn thành văn bản trong vòng sáu mươi (60) ngày từ ngày giao của người bán, hay ngày ấn định việc giao nhận trong trường hợp không giao nhận.

Điều 13. Miễn trừ trách nhiệm:

13.1. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm:

Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;
- b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
- c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
- d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

13.2. Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.

13.3. Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm:

- a) Bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay bằng văn bản bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra.
- b) Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay bên kia biết; nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.
- c) Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với bên kia về trường hợp miễn trách nhiệm của mình.

Điều 14. Giải quyết tranh chấp:

14.1. Bên A và bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải;

14.2. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện Hợp đồng giữa bên A và bên B không thể giải quyết bằng con đường thương lượng, hòa giải, một trong các bên có thể làm đơn khởi kiện gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành;

14.3. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ chi phí xét xử.

Điều 15. Quy định pháp lý chung:

15.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp sau:

- + Bổ sung hạng mục công việc, dịch vụ hoặc dịch vụ cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;
- + Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;
- + Bên A và bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

15.2. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản.

15.3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng hết hiệu lực khi hai bên ký kết Biên bản thanh lý theo quy định hoặc được gia hạn tùy theo nhu cầu của hai bên.

15.4. Hợp đồng được lập thành 04 bộ, bên A giữ 03 bộ, bên B giữ 01 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

✓ **ĐẠI DIỆN BÊN A**



Bùi Trí Tâm

ĐẠI DIỆN BÊN B



Huỳnh Thanh Hải

PHỤ LỤC 1
CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đính kèm Hợp đồng số: 14.1.../HĐ.NVTX.HH.2025/TP-VPI.PAC

Đơn vị tính: đồng

Chi tiết hàng hóa	Đơn vị	SL	Đơn giá	Thành tiền	Xuất xứ	Thời hạn bảo hành
3580-H9S - TS2290 Tape Drive Model H9S with LTO9 SAS Tape Drive - 1 x 1413 - Mini SAS-HD Tape Drive Wrap Tool - 1 x 8002 - Ultrium Cleaning Cartridge - 1 x 8905 - Ultrium 9 Data Cartridges (5- pack) - 1 x 9212 - ATTACHED TO WINDOWS SYSTEM - 1 x 9215 - ATTACHED TO LINUX SYSTEM - 1 x 9400 - ATTACHED TO i5/OS or OS/400 SYSTEM - 1 x 9825 - 2.8 m Power Cord 250V UK/China - 1 x AGKD - 1.5 m Mini-SAS HD/Mini- SAS HD 1X Cable - 1 x AKCH - Standard S&H Indicator	Đầu	01	149.850.000	149.850.000	Thái Lan/ China/ Mexico	12 tháng kể từ ngày ký Biên bản thử, bàn giao hàng hóa
Thuế GTGT 8%:				11.988.000		
Tổng giá trị hợp đồng, đã bao gồm thuế GTGT 8%: (Bằng chữ: : một trăm sáu mươi một triệu tám trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn))				161.838.000		

Handwritten signature